



P U T U S A N

Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY MEIDIANZHA DWI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Duren Gg. I Blok R/55A RT.002/008 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Bahwa, Terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan setelah Majelis Hakim menerangkan hak-hak Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Terdakwa tetap menyatakan tidak mau didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 589/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Informasi dan Transaksi Elektronik**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** berupa **pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundle print out tangkapan layar percakapan SMS dan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam dengan IMEI 867809057950840
- 3) 1 (satu) unit simcard dengan nomor 081321509054

Dirampas untuk Negara

- 4) 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Note 10+ berwarna biru dengan nomor IMEI 358593101532051
- 5) 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081290553396

Dikembalikan kepada saksi korban INAS KHAIRANI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan terdakwa secara lisan bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum baik terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. PDM- 178/ JKT.TIM/ Eku/ 08/ 2022 tanggal 01 Agustus 2022 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa RIZKY MEIDIANZHA DWI pada hari hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik Bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi INAS KHAIRANI memulai untuk ikut pinjaman online sekitar bulan Februari 2022 pada Aplikasi Kredivo dan ADAKAMI, setelah itu saksi INAS KHAIRANI mencari aplikasi pinjaman online di APP Store dan mendownloadnya setelah itu saksi INAS KHAIRANI mulai mengajukan pinjaman kembali aplikasi yang telah di download antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA APLIKASI	BESAR PINJAMAN	SUDAH DI BAYAR
	DANAMU	Rp. 3.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	VANGUARD		
	DOMPETS TEPAT	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN SIGAP	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	AMBIL PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	DANA SAYUR	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PUNDI TEMAN	Rp. 3.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TITISAN HUJAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KOTAK RUPIAH	Rp. 2.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIMPAN UANG	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH MASA DEPAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PINTAR	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SAKU PENUH	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH KAS	Rp. 1.700.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	BANTU PINJAM	Rp. 2.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT HARAPAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG BAGUS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TABUNGAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH		
	TABUNGAN KILAT	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PUAS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM DUIT	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DANA KINI	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIAP DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREADIT EASY	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAMAN KITA	Rp. 2.500.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG LEBIH	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET MAS	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT PLUS	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	ONE DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	CASH PRO	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM PLUS	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	MURAH		
	POHON DUIT	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KANTONG DANA	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG PLUS	Rp. 2.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	EMAS RUPIAH	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG PETI	Rp. 2.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAMAN ASTRA	Rp. 2.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DANA AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	HALO TUNAI	Rp. 1.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM SONO	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM CEPAT	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM MODAL	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
	BUTUH CEPAT	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
	PINJAM FAST	Rp. 1.600.000,-	LUNAS

Halaman 4 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi INAS KHAIRANI mendapatkan SMS dari terdakwa yang berisikan ancaman akan menyebarkan data-data pribadi miliknya dan foto - foto milik saksi INAS KHAIRANI kepada seluruh kontak yang ada di handphonenya,

- Bahwa yang mengirim SMS tersebut dari aplikasi Pinjaman Online DOMPETS TEPAT dengan nomor handphone 0813-2150-9054 yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada siang hari saksi INAS KHAIRANI ditelfon oleh admin dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT, pada percakapan di telepon tersebut saksi INAS KHAIRANI dimakimaki menggunakan kata-kata yang kasar dan membuat merasa takut dikarenakan hal tersebut saksi INAS KHAIRANI mematikan telepon dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022 saksi INAS KHAIRANI mendapatkan kabar dari teman saksi dikirimkan SMS oleh seseorang yang tidak dikenal dan isi dari pesan tersebut berisikan peringatan untuk membayar hutang pada aplikasi pinjaman online yang belum dilunasi.
- Bahwa kata-kata pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah “ KAMI BELUM MENRIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BLM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2ANDA.PERPANJANG TAGIHAN ANDA SKRG!!! INFO WA 082184776401”
- Bahwa Pesan tersebut dikirimkan melalui media SMS pada Saksi INAS KHAIRANI oleh Nomor Handphone 081321509054 pada saat saksi INAS KHAIRANI sedang berada di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa RIZKY MEIDIANZHA DWI pada hari hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, **Dengan sengaja dan tanpa hak Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Yang berisikan ancaman kekerasan ataumenakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Berawal saat Saksi INAS KHAIRANI memulai untuk ikut pinjaman online sekitar bulan Februari 2022 pada Aplikasi Kredivo dan ADAKAMI, setelah itu saksi INAS KHAIRANI mencari aplikasi pinjaman online di APP Store dan mendownloadnya setelah itu saksi INAS KHAIRANI mulai mengajukan pinjaman kembali aplikasi yang telah di download antara lain :

NO	NAMA APLIKASI	BESAR PINJAMAN	SUDAH DI BAYAR
	DANAMU	Rp. 3.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN VANGUARD	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	DOMPETS TEPAT	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN SIGAP	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	AMBIL PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	DANA SAYUR	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PUNDI TEMAN	Rp. 3.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TITISAN HUJAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KOTAK RUPIAH	Rp. 2.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIMPAN UANG	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH MASA DEPAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PINTAR	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SAKU PENUH	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH KAS	Rp. 1.700.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	BANTU PINJAM	Rp. 2.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT HARAPAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG BAGUS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TABUNGAN RUPIAH	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TABUNGAN KILAT	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PUAS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM DUIT	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DANA KINI	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIAP DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREADIT EASY	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAMAN KITA	Rp. 2.500.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG LEBIH	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET MAS	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT PLUS	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	ONE DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	CASH PRO	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN

Halaman 6 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAM PLUS	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
MURAH		
POHON DUIT	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
KANTONG DANA	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
UANG PLUS	Rp. 2.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
EMAS RUPIAH	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
UANG PETI	Rp. 2.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
PINJAMAN	Rp. 2.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
ASTRA		
DANA AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
HALO TUNAI	Rp. 1.400.000,-	BELUM DIBAYARKAN
PINJAM SONO	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
PINJAM CEPAT	Rp. 1.600.000,-	BELUM DIBAYARKAN
PINJAM MODAL	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
BUTUH CEPAT	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
PINJAM FAST	Rp. 1.600.000,-	LUNAS

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi INAS KHAIRANI mendapatkan SMS dari terdakwa yang berisikan ancaman akan menyebarkan data-data pribadi miliknya dan foto - foto milik saksi INAS KHAIRANI kepada seluruh kontak yang ada di handphonenya,
- Bahwa yang mengirim SMS tersebut dari Pinjaman Online DOMPETS TEPAT dengan nomor handphone 0813-2150-9054 yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada siang hari saksi INAS KHAIRANI ditelfon oleh admin dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT, pada percakapan di telepon tersebut saksi INAS KHAIRANI dimaki-maki menggunakan kata-kata yang kasar dan membuat merasa takut dikarenakan hal tersebut saksi INAS KHAIRANI mematikan telepon dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022 saksi INAS KHAIRANI mendapatkan kabar dari teman saksi dikirimkan SMS oleh seseorang yang tidak dikenal dan isi dari pesan tersebut berisikan peringatan untuk membayar hutang pada aplikasi pinjaman online yang belum dilunasi.
- Bahwa kata-kata pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah “ KAMI BELUM MENRIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BLM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2ANDA.PERPANJANG TAGIHAN ANDA SKRG!!! INFO WA 082184776401”
- Bahwa Pesan tersebut dikirimkan melalui media SMS pada Saksi INAS KHAIRANI oleh Nomor Handphone 081321509054 pada saat saksi INAS

Halaman 7 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRANI sedang berada di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ---**

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa RIZKY MEIDIANZHA DWI pada hari hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Mengakses computer dan / atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat Saksi INAS KHAIRANI memulai untuk ikut pinjaman online sekitar bulan Februari 2022 pada Aplikasi Kredivo dan ADAKAMI, setelah itu saksi INAS KHAIRANI mencari aplikasi pinjaman online di APP Store dan mendownloadnya setelah itu saksi INAS KHAIRANI mulai mengajukan pinjaman kembali aplikasi yang telah di download antara lain :

NO	NAMA APLIKASI	BESAR PINJAMAN	SUDAH DI BAYAR
	DANAMU	Rp. 3.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.600.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN VANGUARD	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	DOMPETS TEPAT	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PINJAMAN SIGAP	Rp. 3.000.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	AMBIL PINJAMAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	DANA SAYUR	Rp. 2.200.000,-	BELUM DI BAYARKAN
	PUNDI TEMAN	Rp. 3.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TITISAN HUJAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN

Halaman 8 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOTAK RUPIAH	Rp. 2.000.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIMPAN UANG	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH MASA DEPAN	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PINTAR	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SAKU PENUH	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH KAS	Rp. 1.700.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	BANTU PINJAM	Rp. 2.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT HARAPAN	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG BAGUS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TABUNGAN RUPIAH	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	TABUNGAN KILAT	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	RUPIAH AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET PUAS	Rp. 1.800.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAM DUIT	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DANA KINI	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	SIAP DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREADIT EASY	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG TUNAI	Rp. 2.200.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	PINJAMAN KITA	Rp. 2.500.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	UANG LEBIH	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	DOMPET MAS	Rp. 1.900.000,-	BELUM DIBAYARKAN
	KREDIT PLUS	Rp. 1.900.000,-	BELUM

Halaman 9 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DIBAYARKAN
	ONE DANA	Rp. 1.900.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	CASH PRO	Rp. 2.200.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAM PLUS	Rp. 2.200.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAMAN MURAH	Rp. 2.200.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	POHON DUIT	Rp. 1.600.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	KANTONG DANA	Rp. 2.200.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	UANG PLUS	Rp. 2.000.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	EMAS RUPIAH	Rp. 1.600.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	UANG PETI	Rp. 2.400.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAMAN ASTRA	Rp. 2.400.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	DANA AJAIB	Rp. 1.800.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	HALO TUNAI	Rp. 1.400.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAM SONO	Rp. 1.800.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAM CEPAT	Rp. 1.600.000,-	BELUM
			DIBAYARKAN
	PINJAM MODAL	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
	BUTUH CEPAT	Rp. 1.600.000,-	LUNAS
	PINJAM FAST	Rp. 1.600.000,-	LUNAS

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi INAS KHAIRANI mendapatkan SMS dari terdakwa yang berisikan ancaman akan menyebarkan data-data pribadi miliknya dan foto - foto milik saksi INAS KHAIRANI kepada seluruh kontak yang ada di handphonenya,
- Bahwa yang mengirim SMS tersebut dari aplikasi Pinjaman Online DOMPETS TEPAT dengan nomor handphone 0813-2150-9054 yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada siang hari saksi INAS KHAIRANI ditelfon oleh admin dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT, pada percakapan di telepon tersebut saksi INAS KHAIRANI dimaki-maki menggunakan kata-kata yang kasar dan membuat merasa takut

Halaman 10 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal tersebut saksi INAS KHAIRANI mematikan telepon dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022 saksi INAS KHAIRANI mendapatkan kabar dari teman saksi dikirimkan SMS oleh seseorang yang tidak dikenal dan isi dari pesan tersebut berisikan peringatan untuk membayar hutang pada aplikasi pinjaman online yang belum dilunasi.

- Bahwa kata-kata pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah " KAMI BELUM MENRIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BLM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2ANDA.PERPANJANG TAGIHAN ANDA SKRG!!! INFO WA 082184776401"
- Bahwa Pesan tersebut dikirimkan melalui media SMS pada Saksi INAS KHAIRANI oleh Nomor Handphone 081321509054 pada saat saksi INAS KHAIRANI sedang berada di Jl. Kramat 3H No.63 RT.006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur
- Bahwa cara terdakwa untuk dapat mengetahui informasi nasabah adalah membuka aplikasi Google Chrome di handphone dan masuk ke link www.wbbkojph.net dan nama website dari link tersebut adalah website PinjamZues setelah masuk di website tersebut terdakwa terlebih dahulu mengubah bahasa dari website tersebut menjadi bahasa Indonesia dikarenakan bahasa bawaan dari website tersebut merupakan bahasa China selanjutnya terdakwa melakukan Log in di Website tersebut dengan masukan ID dan Password di website tersebut, pada tampilan awal setelah Log In adalah nama-nama nasabah yang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT di sebelah nama nasabah terdapat kapan data nasabah masuk pada website tersebut dan terdapat tanggal nasabah jatuh tempo serta waktu untuk tersangka melakukan penagihan pada nasabah tersebut dan cara terdakwa engetahui informasi terkait dengan data nasabah yang akan dilakukan penagihan dengan cara mengklik tombol biru setelah kolom Ke 4 (empat) dari kolom nama nasabah selanjutnya tersangka dapat melihat identitas nasabah dari nama, tempat/tanggal lahir, Pekerjaan, Agama , Alamat rumah, Nomor Handphone Nasabah, foto peminjam, foto KTP peminjam, Kontak Darurat yang dicantumkan saat nasabah melakukan pinjaman, semua kontak yang ada di handphone milik nasabah yang melakukan pinjaman dan ada pembuatan nomor Virtual akun pembayaran jika nasabah ingin mengembalikan

Halaman 11 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



pinjaman dari aplikasi pinjaman online tersebut. Dan nominal tagihan nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa agar dilakukan penagihan adalah sebesar Rp. 1.800.000,- sampai dengan Rp. 2.400.000.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2016. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INAS KHAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar awalnya sekira bulan Februari 2022 saksi pertama kali memulai ikut pinjaman online KREDIVO dan ADAKAMI setelah itu saksi mencari aplikasi pinjaman online di APP STORE dan mendownload untuk mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut.
 - Bahwa saksi meminjam pada aplikasi KREDIVO dengan tujuan membantu teman saksi untuk membiayai pengobatan orang tua teman saksi tersebut, selanjutnya saksi meminjam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam tempo pembayaran 30 hari dan setelah jatuh tempo saksi yang melunasi pinjaman tersebut dikarenakan teman saksi beralasan belum mempunyai uang untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi.
 - Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi kembali meminjam di aplikasi pinjaman online ADAKAMI untuk membantu teman saksi, setelah itu saksi yang melunaskan pinjaman tersebut.
 - Bawhwa pada bulan April 2022 saksi meminjam kembali di aplikasi DANAMU sebanyak kali 3 (tiga) kali sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp. 2.200.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 12 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi melunasi 4 (empat) tagihan tersebut di aplikasi DANAMU dengan meminjam aplikasi pinjaman online yang lain dan untuk tagihan saksi yang kelima saksi belum membayar dikarenakan saksi tidak lagi mempunyai uang untuk membayar tagihan tersebut, sampai dengan saat ini sampai saksi mempunyai 48 (empat puluh delapan) aplikasi pinjaman online yang berstatus ilegal.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 saat saksi melaporkan aplikasi pinjaman online tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dilakukan pemblokiran pada aplikasi pinjaman online tersebut melalui email dan saksi dikirimkan link oleh OJK melalui Whatsapp dan isi dari link tersebut adalah nama-nama aplikasi pinjaman online yang berstatus legal dan saksi dapat mengetahui bahwa aplikasi dari kebanyakan yang saksi gunakan adalah aplikasi pinjaman online ilegal.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **JAMINTEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa benar saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yaitu saksi INAS KHAIRANI.
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2022 anak saksi melakukan peminjaman online, dan dikarenakan saksi belum dapat membayar tagihan pinjaman onlinenya, dan saksi diancam bahwa data diri saksi disebar, dan saksi mendapatkan chat pesan di whatsapp yang berisikan penagihan hutang saksi pada saat saksi berada Jl. Kramat 3H No.63 RT 006/010 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi INAS KHAIRANI memiliki tagihan dari aplikasi pinjaman online dari teman saksi, teman saksi yang bernama sdri. RISTA, Sdri. RISTA menerima pesan melalui media Whatsapp yang berisikan tagihan pinjaman online atas nama

Halaman 13 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INAS KHAIRANI dengan foto wajah dan KTP milik saksi INAS KHAIRANI serta pesan yang dikirimkan oleh penagih pinjaman online tersebut menggunakan kata-kata yang kasar seperti caci maki, ancaman dan hinaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **KIKI RIZQI AMALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi INAS KHAIRANI memiliki tagihan dari aplikasi pinjaman online dari ibu saya yang saya lihat melalui media Whatsapp berisikan tagihan pinjaman online atas nama saksi INAS KHAIRANI dengan foto wajah dari kakak saya dengan pesan kata-kata yang kasar seperti caci maki, ancaman dan hinaan;
- Bahwa Aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT mengirimkan pesan ancaman akan mengirimkan data pribadi maupun foto pribadi milik Saksi INAS KHAIRANI apabila tagihan dari aplikasi tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa pesan akan disebar data-data dan foto pribadi milik saksi INAS KHAIRANI dengan cara mengirimkan data dan foto tersebut ke seluruh kontak whatsapp dan penagihan tersebut tidak akan berhenti sampai uang tersebut dibayarkan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli yang bernama Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., yang telah dipanggil tidak hadir, maka atas permintaan Penuntut Umum Keterangan Ahli tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli dibidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara dugaan tindak pidana pengancaman melalui media elektronik dan atau illegal akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) dan atau Pasal 29 jo Pasal 45B dan atau Pasal 30 jo Pasal 46 dan atau Pasal 32 jo Pasal 48 UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 14 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU ITE, Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih yang bersifat tertutup atau terbuka yang mengacu pada definisi UU – ITE, jaringan sistem elektronik adalah interkoneksi atau hubungan yang terjadi dari dua atau lebih satu jaringan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengacaman;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 45 ayat (4) UU ITE Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengacaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di jasa penagihan hutang online sejak April 2021 di UANG NASIONAL (PT. LIONTECH) dengan tugas dan tanggung jawab adalah menagih dan mengingatkan tagihan nasabah 2 hari sebelum jatuh tempo.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai nomor handphone 0813-2150-9054 yang terdakwa beli sejak bulan Maret 2022 dan terdakwa digunakan untuk melakukan penagihan terhadap orang-orang yang melakukan pinjaman online pada aplikasi pinjaman online.
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penagihan kepada nasabah dengan nomor handphone 081290553396 atas nama INAS KHAIRANI pada hari Minggu pada tanggal 8 Mei 2022 yang terdakwa lakukan di kontrakan

Halaman 15 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing RT 016/008 Kel. Semper barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim pesan singkat kepada saksi INAS KHAIRANI di nomor 081290553396 dengan menggunakan nomor handphone 081321509054 dengan isi pesan "YTH INAS KHAIRANI MULAI BESOK SD 11 MEI SISTEM APK (DOMPETS TEPAT) OFFLINE KARENA SEDANG MAINTENANCE JADI BAYAR TAGIHAN ANDA SEBELUM JAM 12. ANDA TIDAK BAYAR? PENAGIHAN KAMI PERLUAS KE SEMUA KONTAK ANDA!!! INFO WA PELUNASAN/PERPANJANG 082184776401" dan "KAMI BELUM MENERIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BELUM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2 ANDA. PERPANJANG TAGIHAN ANDA SEKARANG!!! INFO WA 082184776401".
- Bahwa tidak ada batasan bagaimana cara untuk melakukan penagihan karena pada awal masuk ditempat kerja pinjaman online ini, sama sekali tidak diberi tahu tata cara dalam melakukan penagihan dan yang dituntut oleh perusahaan hanyalah bagaimana cara Desk Collection memenuhi target pada setiap harinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi INAS KHAIRANI yaitu untuk memberitahukan kepada saksi INAS KHAIRANI untuk segera membayarkan hutangnya di aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT.
- Bahwa pada system di website PINJAMZUES sudah menyediakan data kontak darurat yang bisa desk collection hubungi sewaktu-waktu jika ada kendala dalam proses penagihan pada nasabah.
- Bahwa terdakwa bisa menghubungi kontak yang ada di handphone saksi INA KHAIRANI dari System aplikasi PINJAMZUES hanya saja terdakwa tidak pernah melakukannya, pengancaman yang dilakukan terdakwa hanya sebatas agar pelapor segera membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle print out tangkapan layar percakapan SMS dan Whatsapp;

Halaman 16 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Note 10+ berwarna biru dengan nomor IMEI 358593101532051
3. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081290553396
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam dengan IMEI 867809057950840
5. 1 (satu) unit simcard dengan nomor 081321509054

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di jasa penagihan hutang online sejak April 2021 di UANG NASIONAL (PT. LIONTECH) dengan tugas dan tanggung jawab adalah menagih dan mengingatkan tagihan nasabah 2 hari sebelum jatuh tempo.
- Bahwa terdakwa mempunyai nomor handphone 0813-2150-9054 yang terdakwa beli sejak bulan Maret 2022 dan terdakwa pergunakan untuk melakukan penagihan terhadap orang-orang yang melakukan pinjaman online pada aplikasi pinjaman online.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penagihan kepada nasabah dengan nomor handphone 081290553396 atas nama INAS KHAIRANI pada hari Minggu pada tanggal 8 Mei 2022 yang terdakwa lakukan di kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Belimbing RT 016/008 Kel. Semper bar Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa pernah mengirim pesan singkat kepada saksi INAS KHAIRANI di nomor 081290553396 dengan menggunakan nomor handphone 081321509054 dengan isi pesan "YTH INAS KHAIRANI MULAI BESOK SD 11 MEI SISTEM APK (DOMPETS TEPAT) OFFLINE KARENA SEDANG MAINTENANCE JADI BAYAR TAGIHAN ANDA SEBELUM JAM 12. ANDA TIDAK BAYAR? PENAGIHAN KAMI PERLUAS KE SEMUA KONTAK ANDA!!! INFO WA PELUNASAN/PERPANJANG 082184776401" dan "KAMI BELUM MENERIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BELUM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2 ANDA. PERPANJANG TAGIHAN ANDA SEKARANG!!! INFO WA 082184776401".

Halaman 17 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada saksi INAS KHAIRANI yaitu untuk memberitahukan kepada saksi INAS KHAIRANI untuk segera membayarkan hutangnya di aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Pertama Melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua Melanggar Pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

Ketiga Melanggar Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan dengan bentuk dakwaan alternatif, Hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bawa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relevan dengan perbuatan terdakwa adalah pada dakwaan PERTAMA;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan PERTAMA Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang apabila diuraikan mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan Tanpa hak melawan hukum;
3. Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa hak melawan hukum”;

Halaman 19 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi INAS KHAIRANI mendapatkan SMS dari terdakwa yang berisikan ancaman akan menyebarkan data-data pribadi miliknya dan foto - foto milik saksi INAS KHAIRANI kepada seluruh kontak yang ada di handphonenya.
- Bahwa yang mengirim SMS tersebut dari aplikasi Pinjaman Online DOMPETS TEPAT dengan nomor handphone 0813-2150-9054 yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada siang hari saksi INAS KHAIRANI ditelfon oleh admin dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT, pada percakapan di telepon tersebut saksi INAS KHAIRANI dimaki-maki menggunakan kata-kata yang kasar dan membuat merasa takut dikarenakan hal tersebut saksi INAS KHAIRANI mematikan telepon dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022 saksi INAS KHAIRANI mendapatkan kabar dari teman saksi dikirimkan SMS oleh seseorang yang tidak dikenal dan isi dari pesan tersebut berisikan peringatan untuk membayar hutang pada aplikasi pinjaman online yang belum dilunasi.
- Bahwa kata-kata pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah “ KAMI BELUM MENRIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BLM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2ANDA.PERPANJANG TAGIHAN ANDA SKRG!!! INFO WA 082184776401”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **“Dengan sengaja dan Tanpa hak melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi INAS KHAIRANI mendapatkan SMS dari terdakwa yang berisikan ancaman akan menyebarkan data-data pribadi miliknya dan foto - foto milik saksi INAS KHAIRANI kepada seluruh kontak yang ada di handphonenya.
- Bahwa yang mengirim SMS tersebut dari aplikasi Pinjaman Online DOMPETS TEPAT dengan nomor handphone 0813-2150-9054 yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada siang hari saksi INAS KHAIRANI ditelfon oleh admin dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT, pada percakapan di telepon tersebut saksi INAS KHAIRANI dimakimaki menggunakan kata-kata yang kasar dan membuat merasa takut dikarenakan hal tersebut saksi INAS KHAIRANI mematikan telepon dari aplikasi pinjaman online DOMPETS TEPAT. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022 saksi INAS KHAIRANI mendapatkan kabar dari teman saksi dikirimkan SMS oleh seseorang yang tidak dikenal dan isi dari pesan tersebut berisikan peringatan untuk membayar hutang pada aplikasi pinjaman online yang belum dilunasi.
- Bahwa kata-kata pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah “ KAMI BELUM MENRIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA ANDA DI APK (DOMPETS TEPAT). DALAM 1 JAM MASIH BLM DIBAYAR KAMI LIBATKAN SELURUH RELASI ANDA DENGAN MENGIRIMKAN FOTO DAN VIDEO MANGAP2ANDA.PERPANJANG TAGIHAN ANDA SKRG!!! INFO WA 082184776401”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “**Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa melanggar dakwaan Pertama, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan Permohonan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat malu orang lain khususnya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY MEIDIANZHA DWI** oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 23 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (Satu) Tahun** dan **4 (Empat) Bulan** denda sebesar sebesar **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle print out tangkapan layar percakapan SMS dan Whatsapp;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Poco X3 NFC warna hitam dengan IMEI 867809057950840
- 1 (satu) unit simcard dengan nomor 081321509054

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Note 10+ berwarna biru dengan nomor IMEI 358593101532051
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081290553396

Dikembalikan kepada saksi korban INAS KHAIRANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **RABU**, Tanggal **19 OKTOBER 2022**, oleh **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI, S.H., M.H.**, dan **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **ANGGA WARDANA., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Tim dan dihadapan Terdakwa melalui jalur Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



ARDI, S.H., M.H.,

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.,

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,